



ORDENANZA N° 019/2020 J.M.

POR LA CUAL SE DEROGA LA ORDENANZA N° 15/2010 J.M. Y TODAS LAS ORDENANZAS MODIFICATORIAS HASTA LA ORDENANZA N° 30/2019 J.M., ORDENANZA N° 19/2019 J.M.; ORDENANZA N° 011/2012 J.M. QUE MODIFICA EL ART. 10 DE LA ORDENANZA N° 015/2010 J.M. QUE FIJA PRECIOS POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPREDADO.-

VISTO: El Mensaje N° 248/T.M. Por la cual la Intendencia Municipal solicita la derogación de la Ordenanza N° 15/2010 "Por la cual se fijan precios referenciales de los pavimentos tipo empedrado" y todas las Ordenanzas modificatorias hasta la ordenanza N° 30/2019 "POR LA CUAL SE ACEPTA EL VETO PARCIAL A LA ORDENANZA N° 19/2019 JM POR LA CUAL SE DEROGA LA ORDENANZA N° 011/2012 JM QUE MODIFICA EL ART. 10 DE LA ORDENANZA N° 015/2010 JM QUE FIJA PRECIOS POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPREDADO", a fin de que una vez derogada se aplique en adelante lo dispuesto por resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/03", para estudio y consideración de ese organismo legislativo comunal, conforme disposiciones establecidas en los art. 38°, 51° inc. c) de la ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal, y;

CONSIDERANDO: Que, es necesario tener presente que la Pandemia declarada a nivel mundial, el COVID 19 ha instalado una crisis en todos los sectores y estamentos sociales y económicos, afectando en este sentido al sector de la construcción.

En el sector de las cementeras, los escasos del cemento llegan a un 40 % de la construcción, haciendo elevar el precio de los mismos principalmente en este sector del país.

Los precios de los materiales de construcción se han inflado en términos económicos de manera ascendente, en algunos casos superando el 100% del precio que regía antes de la declaración de la Pandemia en nuestro País, situación que ha tomado estado público por los diferentes medios de comunicación. Esta situación afecta de sobre manera a los diferentes llamados a Licitaciones que se dieron de manera posterior.

Es relevante apuntar que, en el precio fijado en las Ordenanzas, no se tiene previsto los trabajos adicionales y/o complementarios en las obras, como: construcción de entubados, cantarillados, muros, canaletas y otros. Principalmente el efecto Covid- 19 que produjo alza de precios a nivel nacional conforme a los precios referencia/es publicados por la cámara paraguaya de la construcción, como así también por la DNCP.

Este nuevo contexto hace que los precios establecidos por la Ordenanza en cuestión no estén ajustado a la realidad actual del mercado, quedando desfasado, es por ello que se instala de manera necesaria estudiar a profundidad el presente pedido realizado por el Ejecutivo Municipal, no sin antes dejar plasmado la vigencia del artículo 37 de la ley 3966/2010. Que dice: La norma jurídica municipal de aplicación general con fuerza obligatoria en todo el municipio, sancionada por la Junta Municipal y promulgada por la Intendencia Municipal, se denominará Ordenanza.-

No se puede considerar tal acto jurídico, como habilitan te para convalidar procesos iniciados bajo vigencia de las derogadas, ya que a ellas están obligadas, conforme validez, vigencia y aplicabilidad de las normas derogadas.-

En cuanto al pedido de aplicación de la Resolución de DNCP, no es necesaria ninguna ordenanza, ya que la misma es aplicable por analogía al no existir una Ordenanza que obligue sobre la materia en el Municipio. El dictamen de la comisión de Legislación, Hacienda y Presupuesto e Infraestructura y Servicios Publico, aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 25 de setiembre de 2020, según Acta Nro. 307; por tanto:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE

REUNIDA EN CONCEJO

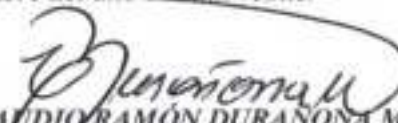
ORDENA

Artículo 1°.- DEROGAR; la Ordenanzas N° 15/2010 J.M. y todas las Ordenanzas modificatorias hasta la Ordenanza N°30/2019 J.M.; Ordenanza N° 19/2019 J.M.; Ordenanza N° 011/2012 J.M. QUE MODIFICA EL ART. 10 DE LA ORDENANZA N° 015/2010 J.M. QUE FIJA PRECIOS POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPREDADO".

En cuanto a la aplicación de la Resolución N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS, es viable, hasta tanto se dicte otra Ordenanza que es facultad del órgano legislativo comunal.

Artículo 2°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los veinticinco días del mes de setiembre del año dos mil veinte.-


CLAUDIO RAMÓN DURANÓN M.
Secretario General J.M.




NERI REYNALDO CHAVEZ
Presidente J.M.

